

1501195-94.2021.8.26.0038
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/05/2022
...

De fato, o réu negou a prática de tráfico.

Entretanto, os policiais militares foram firmes ao relatar que, em patrulhamento de rotina em ponto de tráfico, avistaram o acusado, que já era conhecido, e ante o nervosismo apresentado, foi abordado. Em revista pessoal, apreenderam com ele 70 pedras de crack e 120 pinos de cocaína e 2 porções de maconha. O local conhecido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501195-94.2021.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501195-94.2021.8.26.0038
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GEILSON DOS SANTOS SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado GEILSON DOS SANTOS SOARES, já qualificado, visando apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. O acusado foi interrogado.

As partes debateram. O MP pediu a condenação. A Defesa requereu absolvição, regime aberto e substituição de pena.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Não há preliminares.

No mérito, a condenação é de rigor.

A materialidade delitiva está estampada nos autos de exibição e apreensão, bem como pelo laudo de exame toxicológico juntado aos autos (fls.69/71).

A autoria é incontroversa.

De fato, o réu negou a prática de tráfico.

Entretanto, os policiais militares foram firmes ao relatar que, em patrulhamento de rotina em ponto de tráfico, avistaram o acusado, que já era conhecido, e ante o nervosismo apresentado, foi abordado. Em revista pessoal, apreenderam com ele 70 pedras de crack e 120 pinos de cocaína e 2 porções de maconha. O local conhecido como ponto de venda.

Lembre-se aqui os agentes públicos nada lograriam ao imputar falsamente crime gravíssimo a pessoa sabidamente inocente. Assim sendo, e também por não serem legalmente suspeitos ou impedidos, suas palavras gozam de força probatória em juízo.

Nesse sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HC nº 115516/SP 03/02/2009).

A condenação é, destarte, de rigor.

A destinação da droga à traficância está evidenciada pelas circunstâncias do fato, eis que abordado em posse de drogas e dinheiro em local afamado pela venda espúria, bem como pela confissão.

Dosimetria da pena. Primeira fase. Nada considerar. Segunda fase. Nihil. Terceira fase. Possível a aplicação do redutor de pena do §4º, do art.33. A redução deve ser pela metade ante a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Regime de cumprimento de pena. Poderia ser o semiaberto. Entretanto, considerando-se o lapso de prisão provisória poderá dar início ao cumprimento do restante da pena em regime aberto.

Sem direito a substituição por conta da quantidade e diversidade de drogas.

Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu GEILSON DOS SANTOS SOARES, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs. Poderá apelar em liberdade. Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (artigo 63, §1º, da Lei 11.343/2006). Determino, outrossim, a destruição dos bens e entorpecentes apreendidos no autos, independentemente de trânsito em julgado.

Oficie-se. Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado. Publique-se. Registre-se. Ciência ao MP.

Araras, 01 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA